

二、对于真假混卖情况下如何认定伪劣产品销售金额的问题

对于相关被告人提出销售金额中应当扣减销售的牛蹄、牛骨等的意见。综合全案证据可见，相关被告人在黄某处不仅购买了猪肉，同时还购买有牛蹄、牛骨等，将猪肉冒充牛肉、牛腩与牛蹄、牛骨混合后一起销售，对已销售的牛蹄、牛骨等真实的牛食品，在对外销售时并没有以假充真，故对销售的牛蹄、牛骨相应的金额，在计算其犯罪金额时应当予以扣减。

三、关于各被告人犯罪金额的认定问题

根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第一百四十九条的规定，销售金额是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入。由于各被告人所处的环节不同，应该按照各自销售的金额来认定其犯罪金额。

四、关于社会危害后果的问题

关于相关被告人提出销售的假牛肉没有造成严重后果，未对人体造成损害，社会危害性较小，可对被告人酌情从轻处罚的意见。各被告人作为食品从业人员，本应诚信经营，切实保障消费者的食品及财物安全，但为了降低成本而采取以假充真的方式欺诈经营，导致食品安全无法保障，且销售金额均高达人民币5万元以上，严重损害了广大消费者的利益，也对食品安全造成严重的危害，具有极大的社会危害性。

本案中，被告人将猪肉伪装成牛肉后，与牛蹄、牛骨混合售卖，对外宣称售卖品为“牛肉”，其行为已经符合法律规定的“以假充真”范围，虽然售卖品均为肉类制品，且未添加有害物质，但其混合行为，已经使掺杂其中的猪肉具有了“牛肉”的使用性能，且消费者均以“牛肉”为认识前提进行购买。其行为符合销售伪劣产品罪的构成要件，成立构成销售伪劣产品罪。

人民法院在案件审理过程中充分发挥能动司法理念，在销售金额、主从犯认定、社会危害性等问题对控辩双方的意见予以全面回应，既体现有效打击犯罪，又体现宽严相济。首先，注意到本案被告人的售卖行为并非单纯的“以猪

肉冒充牛肉”的售卖行为，售卖产品中仍然存在大量的真实牛蹄、牛骨等肉类，因此人民法院充分考虑控辩双方意见、认真辨析销售金额组成情况，最终判决将销售的牛蹄、牛骨相应的金额，在计算其犯罪金额时应当予以扣减，犯罪金额进行了精准认定；其次，针对被告人数量众多、隶属关系错综复杂、参与销售环节差异大的特点，对各被告人在全案中的主从作用以及具体销售行为、犯罪行为的主从作用进行了全面性、条理性的分析；最后，考虑到本案中持续进行售卖行为的时间跨度仅有一年，但销售范围广、销售金额巨大、人员间组织性、规模化特点突出，已经严重扰乱了食品安全监管秩序，但同时人民法院也考虑到各被告人的售卖物品属于“真假混卖”，所购买的原材料猪肉、牛骨、牛蹄等产品已经通过产品检疫合格，被告人也未在其中额外添加其他危害人身健康的物质，消费者未出现食品安全问题，因此在量刑时适当予以考虑。

编写人：四川省广元市剑阁县人民法院 马明月

假冒伪劣种子案件中田间现场鉴定意见的审查与认定

—— 龚某某生产、销售伪劣产品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02刑终458号刑事裁定书

2. 案由：生产、销售伪劣产品罪

【基本案情】

“七号”是由国外某公司选育并在中国销售的胡萝卜品种，在福建当地俗称“×16”。该品种性状稳定，成品率高，适宜在福建厦门及周边种植。2021

